

1500071-39.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... para o crime de posse irregular de arma.

Inaplicável o tráfico privilegiado ao referido réu, diante dos maus antecedentes do réu, inclusive decorrente de processo no qual foi condenado por tráfico e ainda cumpria a devida pena.

Assim, torno definitivas as penas em 05 anos e 10 meses de reclusão para o tráfico e 01 ano e 02 meses de detenção para a posse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Cruzeiro-SP - cep 12710-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500071-39.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500071-39.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019355/2022 - DEL.INV.GER.

CRUZEIRO, 22574959 - DEL.INV.GER. CRUZEIRO, 13/22/114 - DEL.INV.GER. CRUZEIRO, 2019355 - DEL.INV.GER. CRUZEIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS DE PAULA LIGORIO SALGADO

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Vistos.

O Ministério Público denunciou MARCOS DE PAULA LIGORIO SALGADO, já qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c 40, VI, todos da Lei 11.343/06, além do artigo 12 da Lei 10.826/03, sob a alegação de que o réu, "no dia 21 de janeiro de 2022, por volta de 06h30, em meio à situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid19), na Rua Fidelis Gualberto, 381 - Conjunto Habitacional Cruzeiro, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Rafael Fernando Gonçalves Mira, guardava consigo, para fins de tráfico, 51(cinquenta e um) microtubos contendo cocaína, com peso aproximado de 53 gramas, e 16 (dezesseis) pedras de crack, pesando cerca de 9.2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme foto de fls. 38, auto de exibição e apreensão de fls. 35/37, auto de

constatação preliminar de fls. 40/42 e laudo pericial definitivo a ser oportunamente juntado. Consta, ainda, que, em data incerta, seguramente até o dia 21 de janeiro de 2022, em meio à situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid19), nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, o denunciado MARCOS DE PAULA LIGORIO SALGADO e o adolescente Rafael Fernando Gonçalves Mira se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas. Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço descritas no primeiro parágrafo, o denunciado MARCOS DE PAULA LIGORIO SALGADO possuía ou matinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) pistola da marca Taurus, de uso permitido, calibre 7,65mm, com numeração de série FIF07187 e 11 (onze) cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar." (fl. 115).

O réu foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva (fls. 80/83).

A denúncia foi oferecida em 04 de fevereiro de 2022 (fls. 115/119).

Defesa prévia às fls. 131/138.

O recebimento da denúncia ocorreu em 04 de março de 2022 (fls. 142/143).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Razões finais do Ministério Público pela procedência da ação nos termos da denúncia.

Memoriais da Defesa pela absolvição ou, subsidiariamente, pela substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Vieram conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

É parcialmente procedente a pretensão punitiva.

A materialidade dos delitos de tráfico majorado e posse irregular de arma de fogo está presente por meio dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, Laudos de fls. 201/203, 204/212 e 213/220, além da prova oral colhida em Juízo.

A autoria é certa quanto a tais crimes.

Em resumo, o réu negou o conhecimento sobre a droga e a propriedade da arma. O adolescente envolvido, por sua vez, assumiu a propriedade de tudo.

Ocorre que são versões artificiais com o fim de isentar o réu.

Os policiais civis ouvidos em Juízo asseguraram, de forma harmônica e coesa, que a arma foi apreendida no quarto em que dormia o réu, o que inclusive foi confirmado pelo adolescente em solo policial quando ouvido na presença de sua genitora e do seu advogado (fl. 12). Não há razão, assim, para afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais nesse ponto, uma vez confirmada a versão pelo próprio adolescente, quando ouvido na presença do seu advogado.

Não bastasse isso, as fotografias encontradas no celular do próprio réu (fls. 53/57), dão conta de que realmente ele estava ciente da existência da arma e a possuía sob seu domínio naquele ambiente, tanto que fez questão de fotografar o porte ostensivo em seu próprio aparelho telefônico, na companhia de dinheiro e entorpecentes.

No que diz respeito ao tráfico, parte dos entorpecentes foi encontrada no próprio veículo do réu, não sendo crível que ele, que fez questão de fotografar a si mesmo com armas e drogas (fls. 53/57), não estivesse diretamente envolvido com aqueles entorpecentes.

Os registros fotográficos, portanto, afastam a versão autodefensiva do réu no sentido de ser praticamente uma pessoa que estava no lugar errado e na hora errada, desconhecendo tudo de ilícito que ali se encontrava. Ao revés, demonstram que ele tinha ciência, participava e aparentemente se orgulhava, tanto que fez questão de registrar fotograficamente sua conduta.

A participação do réu no delito de tráfico e posse irregular de arma de fogo são incontestes para o Juízo.

Por outro lado, a despeito dos indícios, não há juízo seguro de associação para o tráfico entre o réu e o adolescente. Com efeito, as provas colhidas não comprovam suficientemente a estabilidade e permanência do réu com o adolescente, de modo que se impõe a absolvição quanto ao delito de associação. Pelo que se vê, não houve nenhum ato investigado a apontar a estabilidade e a permanência a vinculação, tão

somente a abordagem ocasional. Não há juízo seguro de ser a pessoa do réu a mencionada nas conversas de fls. 231/239, de modo que não configurado o delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que a culpabilidade não ultrapassou a esfera de normalidade ao tipo penal; o réu possui maus antecedentes (processo1500791-11.2019.8.26.0621- fls. 67/68, relativo a data anterior mas com trânsito em julgado posterior, conforme consulta via SAJ),; não há elementos seguros para valorar a conduta social do réu, principalmente porque a jurisprudência do STJ é no sentido de que processos em curso não podem ser valorados em tal circunstância; tampouco a personalidade do agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do Juiz; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo; e não há comportamento da vítima relevante para valorar. A quantidade de entorpecentes não se mostra relevante ao ponto de majorar a pena base. Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o tráfico e 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa para a posse irregular da arma.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa (fl. 29), razão pela qual retorno as penas ao mínimo legal, isto é, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o tráfico e 01 ano de detenção e 10 dias-multa para a posse irregular de arma.

Na terceira fase, para o crime de tráfico está presente a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, com incremento da pena em 1/6. Não há causas de aumento para o crime de posse irregular de arma.

Inaplicável o tráfico privilegiado ao referido réu, diante dos maus antecedentes do réu, inclusive decorrente de processo no qual foi condenado por tráfico e ainda cumpria a devida pena.

Assim, torno definitivas as penas em 05 anos e 10 meses de reclusão para o tráfico e 01 ano e 02 meses de detenção para a posse irregular da arma, além de 549 dias-multa.

Diante dos maus antecedentes, o regime inicial para o cumprimento da pena do tráfico será o fechado, ao passo em que para a posse irregular de arma de fogo o semiaberto, nos termos do artigo 33, caput e §3º, do Código Penal, executando-se primeiramente a mais grave (art. 76, Código Penal), ressaltando-se que o tempo de prisão provisória não é suficiente para a fixação de regimes mais brandos.

Inviável a substituição por restritiva de direitos ou concessão da suspensão condicional da penal, em razão da quantidade da pena do tráfico e da circunstância judicial desfavorável da posse irregular de arma.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, o que faço para CONDENAR o réu, MARCOS DE PAULA LIGORIO SALGADO, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 12, caput, da Lei 10.826/03, ao cumprimento das penas de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 01 ano e 02 meses de detenção em regime semiaberto, executando-se primeiramente a mais grave, além de 549 dias-multa no valor unitário mínimo atualizado; ABSOLVEDO-O, por outro lado, da imputação do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Permanece a necessidade de continuidade da custódia cautelar, considerando os maus antecedentes do réu decorrentes de condenação por tráfico, sendo certo que ainda em curso de execução penal, indicativo de risco concreto de reiteração delitiva.

Recomende-o na prisão em que se encontra.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva guia de execução, certidão para recebimento de honorários aos advogados, oficie-se ao TRE para fins de suspensão

dos direitos políticos, e, oportunamente, arquivem-se.
Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (art. 72, §6, NSCGJ).
Cruzeiro, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA